

시정·주의·개선요구

1. 제 목 : 가족수당 지급 부적정

2. 관계기관 : △△실, □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원(임원 제외)으로서 부양가족이 있는 사람에게는 규정이 정하는 범위에 따라 가족수당을 지급하는 복리후생제도를 운영하고 있습니다.

나. 가족수당 지급에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「보수규정」제31조제1항에 따르면 부양가족이 있는 사람에게는 가족수당을 지급하되 부양가족의 수는 4인 이내로 하며, 자녀의 경우에는 부양가족의 수가 4인을 초과하더라도 가족수당을 지급한다고 되어 있습니다.

또한 같은 조 2항에서는 부양가족이라 함은 부양의무를 가진 직원과 주민등록표상 세대를 같이하는 다음 각 호1)의 사람을 말하고, 다만, 그 가족(제1호에 해당하는 사람, 제2호에 해당하는 사람 중 직원의 배우자와 세대를 같이하는 사람, 제3호에 해당하는 사람 중 직원 본인 및 배우자의 자녀에 한한다.)이 취학, 요양 또는 주거 및 근무의 형편에 의하여 별거하고 있는 경우에는 예외로 한다고 규정하고 있습니다.

그리고 공단 「가족수당지급 시행세칙」제5조에 따르면 소속직원이 허위의 방법으로 가족수당을 지급받을 때에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 변상토록 하고, 당해 직원에 대하여도 1년의 범위 안에서 가족수당의 지급을 정지한다고 되어 있습니다.

1) 1. 배우자

2. 본인 또는 배우자의 60세이상(모는 55세이상)의 직계존속 및 60세 미만의 직계존속 중 불구·불치병의 정도가 심한 사람

3. 본인 또는 배우자의 20세 미만의 직계비속 및 20세 이상의 직계비속 중 불치병의 정도가 심한 사람

4. 본인 또는 배우자의 형제자매 중 불치병의 정도가 심한 사람과 본인 또는 배우자의 부모가 사망하거나 불치병의 정도가 심한 사람인 경우 본인 및 배우자의 20세 미만의 형제자매

따라서 가족수당을 지급받는 직원이 가족사항의 변동 발생 시 담당부서로 그 사실을 신고하도록 하고 담당자는 직원에게 가족수당 지급 시 부양의무를 가진 직원과 주민등록표상 세대를 같이하는 지 여부, 자녀출산, 부양가족의 사망 등 지급 사유 변동사항을 확인하여 가족수당을 지급하도록 하여야 하며, 지급이 누락된 경우에는 환급하고, 부당 지급된 경우는 그 금액 상당액을 변상하도록 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 가족수당 지급 현황을 조사한 결과 부양가족이 사망하거나, 결혼·이사 등으로 주민등록표상 세대를 같이 하지 않은 경우 등 지급 대상이 아닌 경우에도 [표 1]과 같이 18명에게 총 9,413,380원을 지급하였습니다.

[표 1] 가족수당 지급 오류 내역

(단위 : 원)

연 번	사 번	성 명	환수대상금액	비 고
1	000000	○○○	###	등본 미등재(조부 사망)
2	000000	○○○	###	등본 미등재(모)
3	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)
4	000000	○○○	###	등본 미등재(시모)
5	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)
6	000000	○○○	###	등본 미등재(모)
7	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
8	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)
9	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
10	000000	○○○	###	등본 미등재(시모)
11	000000	○○○	###	등본 미등재(시부)
			###	등본 미등재(시모)
12	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)

연 번	사 번	성 명	환수대상금액	비 고
13	000000	○○○	###	등본 미등재(시부)
			###	등본 미등재(시모)
14	000000	○○○	###	등본 미등재(조모)
15	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)
16	000000	○○○	###	등본 미등재(모)
17	000000	○○○	###	등본 미등재(부 사망)
			###	등본 미등재(모)
18	000000	○○○	###	등본 미등재(부)
			###	등본 미등재(모)
		계	###	

다. 보수규정 개정에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단「보수규정」제31조(가족수당) 제3항에서는 같은 조 제2항제2호 부터 제4호에서 규정한 ‘불치병의 정도가 심한 사람’에 대한 세부 기준을 명시하고 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그러나 같은 조 같은 항 제1호의「장애인복지법 시행령」제2조에 따른 ‘장애등급 제1급 내지 제6급’ 조문은 장애등급제가 폐지된 사항을 반영하지 않고, 제2호의「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」제14조에 따른 ‘상이등급 제1급 내지 제6급’ 조문 또한 상이등급 7급까지로 확대 개정된 부분을 「보수규정」에서는 반영하지 못하고 상이하게 규정하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사결과를 그대로 수용하고 가족수당 지급과 관련하여 주의하겠다고 하였으며, 노사협력부는 감사결과 확인된 문제점을 관련 규정 개정을 통해 해결하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□보훈병원장은

- 잘못 지급된 가족수당 ###원을 회수하시고,(시정)

○ ☞☞이사(□□보훈병원장)는

- 가족수당 지급 시 판단 기준인 '불치병의 정도가 심한 사람'의 세부기준을 관련 법령 개정사항을 반영하여 「보수규정」을 개정하시고,(개선)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)